



PUTUSAN

Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU;**
Tempat Lahir : Dasan Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/28 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Mansyur Dasan Sari, RT 004, RW 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 13 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 11 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Pidana tambahan: membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sesuai dengan hitungan dari LPSK dengan nomor surat Nomor R-4538/4.1.IP/LPSK/7/2025 tanggal 11 Juli 2025, telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa pidana yang dialaminya, apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan besaran restitusi kepada Para Korban yakni sebagai berikut:

LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita Para Korban atas peristiwa pidana yang dialaminya sebagai berikut:

- a. Hulwatul fitriani dengan nilai kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Dianita sari dengan nilai kerugian sebesar Rp33.860.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian sebesar Rp63.860.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU dan Sumaedy Effendi;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Hulwatul Fitriani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2024;
- 2 (dua) lembar *print out* foto kegiatan belajar;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ema Listiani sebesar Rp., 30 Januari 2024;
- 1 (satu) buah kotak merek EGO yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - c. Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) buah tikar plastik berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* Paspor atas nama Ari Nugroho Pratama dengan nomor E8233408 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 27 September 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* kuitansi atas nama Ari Nugroho sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhamad Khuaelid sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Khuwailid sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Kuwalid sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone *type* 14 Pro Max dengan warna putih *gold*;
- 1 (satu) unit komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama PT Radar Sumaedy Effendy Indonesia dengan nomor 161-00-0543922-4;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama Sumaedy Effendy dengan nomor 7255293354;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Bapak Sumaedy Effendy dengan nomor 0371645481;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0095 1363 8079;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank NTB Syariah atas nama WAHYU SUTANTRI dengan nomor 001.02.11675.27-2;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama WAHYU SUTANTRI, S.Si. dengan nomor 0562175022;

Masing masing digunakan dalam perkara Sumaedy Efendy alias Edy;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 11 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Hulwatul Fitriani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2024;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto kegiatan belajar;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ema Listiani sebesar Rp., 30 Januari 2024;
 - 1 (satu) buah kotak merek EGO yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - c. Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) buah tikar plastik berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* Paspor atas nama Ari Nugroho Pratama dengan nomor E8233408 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 27 September 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* kuitansi atas nama Ari Nugroho sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhamad Khuaelid sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Khuwailid sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Kuwalid sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone type 14 Pro Max dengan warna putih *gold*;
- 1 (satu) unit komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama PT Radar Sumaedy Effendy Indonesia dengan nomor 161-00-0543922-4;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama Sumaedy Effendy dengan nomor 7255293354;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Bapak Sumaedy Effendy dengan nomor 0371645481;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0095 1363 8079;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank NTB Syariah atas nama WAHYU SUTANTRI dengan nomor 001.02.11675.27-2;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama WAHYU SUTANTRI, S.Si. dengan nomor 0562175022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sumaedy Effendi alias Edy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 269/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 12 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 11 September 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Hulwatul Fitriani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2024;
 - 2 (dua) lembar *print out* foto kegiatan belajar;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ema Listiani sebesar Rp., 30 Januari 2024;
 - 1 (satu) buah kotak merek EGO yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
 - Uang tunai sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:



- a. Uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- c. Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- 1 (satu) buah tikar plastik berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alya Septiana Salmi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Alia Septiana Salmi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Septian Dwi Aryandi alias Yandi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* Paspor atas nama Ari Nugroho Pratama dengan nomor E8233408 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 27 September 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* kuitansi atas nama Ari Nugroho sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhamad Khuaelid sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Khuwailid sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama M. Kuwailid sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Muhammad Kuwalid sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2024;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Ahmad Kuwalid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V29 dengan warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu *provider* XL dengan nomor 081907911420;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2024;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari LKP Wahyu Yuha Mataram sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone type 14 Pro Max dengan warna putih *gold*;
- 1 (satu) unit komputer merek Asus;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama PT Radar Sumaedy Effendy Indonesia dengan nomor 161-00-0543922-4;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama Sumaedy Effendy dengan nomor 7255293354;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Bapak Sumaedy Effendy dengan nomor 0371645481;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0095 1363 8079;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank NTB Syariah atas nama WAHYU SUTANTRI dengan nomor 001.02.11675.27-2;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan Bank BCA atas nama WAHYU SUTANTRI, S.Si. dengan nomor 0562175022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sumaedy Effendi alias Edy;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Akta Pid.Sus/2025/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa mengenai hukum pidana materilnya, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwasanya *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, di mana menurut Terdakwa, perbuatannya tersebut tidaklah memenuhi semua dakwaan Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mataram telah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum pada saat itu. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada pokoknya yaitu:
 1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sumaedy Efendy alias Edy dan Saksi Galih Santika Fadilakusumah (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah) dengan telah bermufakat jahat melakukan perekrutan Calon Pekerja Magang ke Jepang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang di antaranya adalah Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri;
 2. Bahwa Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri telah melakukan pendaftaran ke LKP Wahyuuyuha Mataram milik Terdakwa untuk menjadi peserta magang ke Jepang dan untuk itu Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri telah membayar uang pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan sebelum diberangkatkan ke Jepang, Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri bersama dengan peserta lainnya pergi ke LPK bernama PT RSEI (Radar Sumaedi Efendi Indonesia) untuk melakukan pemantapan *interview* yang dilaksanakan oleh pihak Kumiai (kandidat yang mencari pekerja), kemudian setelah 2 (dua) bulan menjalani *interview* tersebut Terdakwa lalu meminta uang pembelian *job* kepada Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri kehabisan biaya untuk membayar, akan tetapi Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri tetap melakukan pelatihan, sedangkan peserta lainnya telah membayar uang yang diminta tersebut, kemudian setelah Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri telah memiliki biaya, Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri lalu melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa dijanjikan bahwasanya Saksi Hulwatul Fitri alias

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitriakan mengikuti *interview* terakhir pada tanggal 25 Juni 2024 sebelum diberangkatkan ke Jepang, namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri belum juga diberangkatkan;

3. Bahwa selain kepada Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri, Terdakwa juga telah menawarkan, mengajak dan menarik uang untuk pembelian *job*, pendaftaran dan kursus serta keberangkatan magang ke Jepang kepada peserta lainnya, di antaranya kepada Saksi Muhamad Khuaelid, Saksi Lalu Hykal M Rasidi, Saksi Ema Listiani alias Ema, Saksi Wiwin Rodiyan Saputra S.Pd., Saksi Abdul Azis alias Azim, dan Saksi Septian Dwi Aryandi, yang jumlahnya bervariasi berkisar di antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan sampai dengan saat ini peserta tersebut juga belum diberangkatkan;
4. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri dan peserta lainnya tersebut untuk bisa diberangkatkan magang ke Jepang dengan diiming-imingi gaji di Jepang antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa pada kenyataannya tidak bisa memberangkatkan Saksi Hulwatul Fitri alias Fitri maupun peserta lainnya tersebut;
5. Bahwa LKP Wahyuyuha Mataram milik Terdakwa ada mendapatkan uang *fee* atau *cash back* dari pihak LPK PT RSEI atas penyerahan uang biaya *interview*/beli *job* tersebut yakni dari biaya sebesar Rp25.000.000,00 mendapatkan *fee* atau *cash back* Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga totalnya adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta magang ke Jepang;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, tidak terdapat satu fakta pun yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan di dalam memori kasasinya, sebaliknya *judex juris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perbuatan Terdakwa yang demikian telah tepat sebagaimana dimaksud Pasal 11 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa ketentuan Pasal 11 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kemudian pengaturan mengenai pidanaannya mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan penghapusan pidana minimal dan pencantuman pidana denda yang bersifat alternatif;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru diketahui bahwa ketentuan yang baru yaitu Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ternyata lebih menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga *judex juris* akan mempertimbangkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pada ketentuan yang baru tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 11 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto*

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram kepada Terdakwa telah tepat dan dirasa adil, namun terkait penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan adanya norma pemidanaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, di mana rumusan pemidanaan atas delik dalam perkara *a quo* menjadi bersifat kumulatif/alternatif, serta memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa penjatuhan pidana denda wajib disertai pertimbangan tentang kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata, sehingga oleh karena dalam pembuktian perkara *a quo* tidak cukup terungkap fakta tentang kemampuan Terdakwa berdasarkan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata, maka tidak terdapat cukup alasan secara hukum untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa. Oleh karena itu, beralasan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara dan meniadakan penjatuhan pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 269/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 12 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 11 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WAHYU SUTANTRI, S.Si. alias IBU WAHYU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 269/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 12 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 11 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2410 K/Pid.Sus/2026